Comisión de Regulación de Energía y Gas

Revisión del esquema regulatorio de garantías para el Mercado de Energía Mayorista

DOCUMENTO CREG-901 168
17 de febrero de 2025

CIRCULACIÓN:
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES 3

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 6

2.1 GECELCA 7

2.2 Asociación Nacional de Empresas Generadoras –ANDEG 9

2.3 XM S.A. E.S.P. 11

2.4 Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. - DISPAC 15

2.5 Gremio de Comercializadores Distribuidores Sin Generación Despachada Centralmente – CODISGEN 17

3. OBJETIVO 18

4. PROPUESTAS 18

5. CONCLUSIONES 21

REVISIÓN DEL ESQUEMA REGULATORIO DE GARANTÍAS PARA EL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA

1. ANTECEDENTES

La energía eléctrica como bien de consumo presenta unas características particulares que la hacen diferente a otros bienes. La principal particularidad es su dificultad de almacenamiento para consumo futuro, hablando de que esto sólo se puede realizar si se utilizan otros instrumentos como baterías que cumplan una función adicional a la generación de la energía eléctrica, lo que hace que el mercado de este bien tenga retos adicionales en su desarrollo y gestión.

En el mundo varios de los mercados de energía eléctrica funcionan a través de mercados denominados “pool”, donde se centralizan las transacciones del mercado asegurando la entrega de energía a los agentes que se encuentran en este mercado. El buen funcionamiento de estos sistemas “pool” de energía se fundamenta en la confiabilidad que se transmita a los agentes que participen y en el cumplimiento de las obligaciones o transacciones que se hagan en este sistema. Es por ello, que la gestión de los riesgos y el cumplimiento de transacciones en este tipo de mercados se convierten en un elemento esencial para la continuidad del sistema y la credibilidad de los agentes en el mismo.

Desde su creación en 1994, el mercado de energía eléctrica colombiano ha funcionado como un sistema “pool”, siendo XM el administrador del sistema y quien realiza la centralización de las transacciones, y la liquidación de los cargos de los agentes en el mercado mayorista.

Para el buen funcionamiento del sistema, la Comisión estableció reglas asociadas a la mitigación de riesgos, en aras de propender por el cumplimiento de las obligaciones en el mercado. A continuación, se detalla el marco regulatorio que se ha implementado en la Comisión asociado a los mecanismos de cobertura que tienen que entregar los agentes

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones mencionadas de las que son responsables.

En el desarrollo del reglamento de operación del sistema de energía eléctrica, particularmente en el Anexo C de la Resolución CREG 024 de 1995, se determinó lo siguiente:

> *"El cumplimiento de todas aquellas obligaciones de generadores y comercializadores, que se formen en el mercado mayorista a través de la Bolsa de Energía, entre sí o respecto de los transportadores, será objeto de garantías a favor del Administrador del SIC.*
>
> *Las garantías tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones que surjan a cargo de generadores y comercializadores en el mercado mayorista, correspondientes a las transacciones en la bolsa de energía, por un monto no inferior al valor esperado de las compras del generador o comercializador en esta bolsa."*

Mediante la Resolución CREG 019 de 2006 se modificaron algunas disposiciones en materia de garantías y pagos anticipados de los agentes participantes en el mercado de energía mayorista, MEM. En esta norma, se definen los mecanismos de cubrimiento para las transacciones en el MEM (dentro de los cuales se consideran, entre otros, el otorgamiento de garantías bancarias, prepagos o pagos anticipados y cesión de los créditos existentes en el mercado), la forma de cálculo del valor de cobertura y que este cálculo será estimado por el ASIC con sujeción al Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento para las Transacciones en el MEM. Este reglamento fue modificado con la Resolución CREG 087 de 2006.

Adicionalmente, se han revisado otras disposiciones asociadas con las garantías y los mecanismos alternativos admisibles, dentro de las que se resaltan:

> *"(…) Mecanismos Alternativos admisibles.*
>
> *Se aceptará como mecanismos alternativos al otorgamiento de las Garantías indicadas, la Cesión de Derechos de Crédito de transacciones administradas por el ASIC y el LAC, los Prepagos Mensuales y los Prepagos Semanales, como cubrimiento de las transacciones en*

el Mercado de Energía Mayorista. Los Prepagos Mensuales y Semanales serán calculados conforme a lo establecido en el Anexo del presente reglamento.

i) Cesión de Derechos de Crédito de transacciones del Mercado de Energía Mayorista administradas por el ASIC y el LAC: es una declaración de voluntad mediante la cual un Agente cede sus derechos de crédito existentes, con el fin de pagar anticipadamente sus obligaciones o las de otro Agente de la misma empresa, por un periodo de una mes, en forma irrevocable e incondicional a favor del ASIC.

El monto de los derechos de crédito existentes que puede ceder un Agente es determinado por el ASIC mediante las liquidaciones mensuales efectuadas por el ASIC y el LAC, entendiéndose por liquidaciones mensuales las contenidas en el resumen mensual de la liquidación, o en la facturación mensual.

Para esta modalidad, el ASIC aceptará la cesión de derechos aplicando un descuento por riesgo de recaudo equivalente al 10%. Por lo tanto, el ASIC sólo recibirá cesión de derechos hasta un valor máximo del 90% de los derechos de crédito determinados por el ASIC. (…)

Los instrumentos admisibles para garantías nacionales, definidos en el literal a) de este artículo, pueden utilizarse para cubrir valores de obligaciones correspondientes a un mes o a una semana. Los Agentes podrán combinar una o varias clases de Garantías y de Mecanismos Alternativos para cubrir sus obligaciones en el Mercado de Energía Mayorista. (…)

Cuando se opte por la modalidad de cubrimiento semanal, la semana a cubrir iniciará el día sábado y terminará el viernes siguiente. Para este caso, los montos semanales a cubrir por cada Agente serán los correspondientes a las transacciones esperadas para la semana t+3 en el Mercado de Energía Mayorista, y serán publicados cada viernes de la semana t. El Agente deberá realizar el prepago o tener aprobada la garantía a más tardar el martes de la semana t+1. (…)"

Este esquema de garantías hace parte de los mecanismos que permiten la mitigación del riesgo de contraparte que enfrentan los agentes y que, ante la ocurrencia de eventos de incumplimiento, limita que su afectación se extienda a eventos de riesgo sistémico en el mercado.

De otro lado, mediante Decreto 929 de 2023 se adicionó la Sección 7 en el Capítulo 2, Titulo III, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1073 de 2015, en la cual, entre otras cosas, se dispone que la CREG revise y ajuste el esquema regulatorio de garantías exigidas para las transacciones en el Mercado Mayorista de Energía, como políticas para la disminución de los respectivos costos de transacción, teniendo en cuenta como criterios: a) la reducción de los costos de garantías por las transacciones, sin que con ello se generen riesgos de cartera o sistémicos; b) la inclusión de mecanismos existentes en los mercados financieros para garantizar las transacciones en el mercado de energía; c) la flexibilización de los montos a garantizar y su periodicidad ante variaciones en las liquidaciones de las transacciones del mercado.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Con respecto al funcionamiento de las medidas regulatorias que se han implementado con el objeto de mitigar los riesgos por el no pago de las obligaciones en el mercado de energía mayorista, se observa que el esquema de garantías ha logrado este objetivo, en especial en relación con el riesgo derivado de la volatilidad del precio de bolsa. En condiciones normales, la estructura de garantías en conjunto con otros mecanismos regulatorios, particularmente el procedimiento de limitación de suministro, son instrumentos que fueron diseñados para prevenir un riesgo sistémico y limitar las pérdidas para quienes participan en el mercado de energía mayorista.

Los agentes que han dado aplicación a las medidas establecidas, haciendo referencia al esquema de garantías, han presentado diferentes observaciones sobre los costos en los que incurren y los impactos en la liquidez de las empresas cuando algunas de las variables utilizadas para realizar los cálculos de los valores a cubrir tienen cambios significativos que llevan a ajustes importantes en estos valores.

Ahora bien, dentro del análisis que han hecho los agentes proponen ajustes en diferentes variables para hacer más eficiente el esquema que se ha estado implementando sin

disminuir los objetivos alcanzados en términos de acotamiento del riesgo sistémico por la materialización de un evento de riesgo.

2.1 GECELCA

En comunicación remitida por GECELCA se plantea lo siguiente:

"(…) es importante precisar que como generadores térmicos no solo se deben constituir garantías para respaldar las transacciones en bolsa, sino también se requieren cupos para respaldar las compras del combustible requerido para la operación.

Por lo tanto, consideramos que de no tomarse medidas en el esquema de garantías, puede conllevar a que los agentes no puedan constituir estas coberturas, limitando su participación en el mercado, lo cual pondría en riesgo la estabilidad del sector eléctrico y por ende la prestación del servicio público domiciliario, afectando finalmente al usuario.

Teniendo en cuenta la coyuntura anterior, vemos oportuno que se ajusten los siguientes aspectos del esquema de garantías vigente (…)

1. Generación ideal con la cual se calcula la variable VEB (valor de la energía en bolsa COP). Se sugiere que el periodo de tiempo que se utiliza para determinar la exposición en bolsa esté más acorde con el periodo del precio de bolsa:

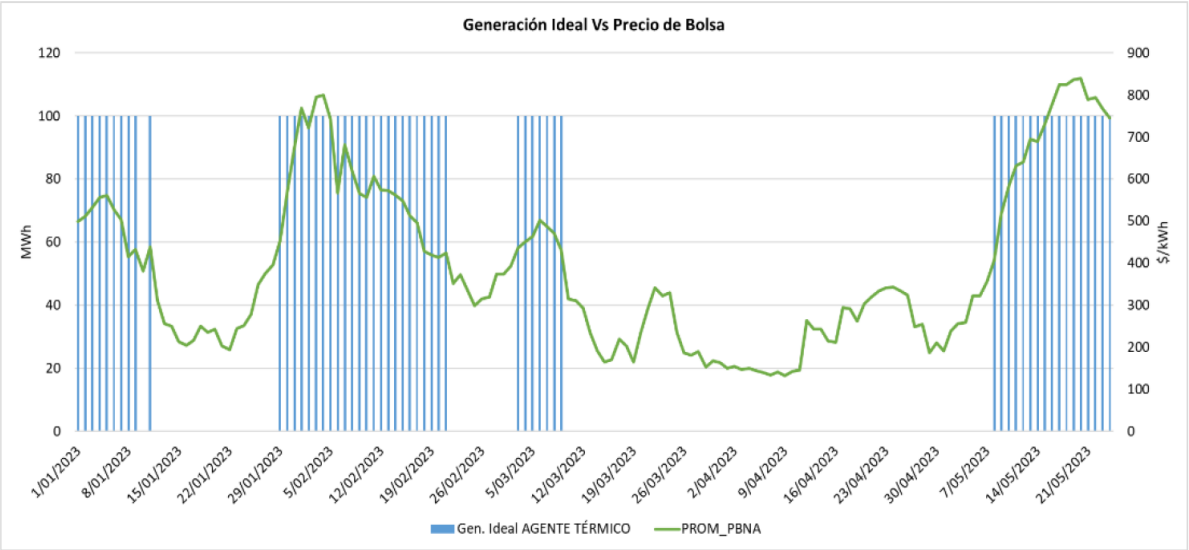
Variable	***Esquema actual***	***Esquema propuesto***
Generación ideal (GENIDEAL)	*Generación ideal del agente de los <u>últimos tres meses facturados</u>*	*Generación ideal del agente del <u>último mes disponible en la liquidación.</u>*

Con este cambio se evitaría solicitar cubrimientos a los generadores que no están expuestos en bolsa que implican un mayor esfuerzo para cumplir con éste y la disminución del cupo de crédito disponible para que los generadores térmicos respalden sus compromisos contractuales para la compra de combustible.

Lo anterior obedece a que con en la metodología actual de cálculo de garantías se presenta un incremento del valor a garantizar por parte de los generadores cuando hay un incremento

del precio de bolsa, puesto que no se refleja de forma inmediata el incremento en la generación ideal de las plantas térmicas, que sucede típicamente cuando el precio de bolsa supera el costo variable del generador térmico.

A manera de. ejemplo, en la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la generación ideal estimada de un agente térmico para el año 2023 con un costo variable de generación de 400 $/kWh:



Como se observa en la gráfica, cuando el precio de bolsa es superior a $400/kWh, el agente cubriría sus contratos con su generación ideal, lo cual debería verse reflejado en su VEB. Sin embargo, con la metodología actual, la generación ideal promedio que se tomaría para calcular la garantía está afectada por el período de tres meses donde el precio estaba por debajo de los 400 $/kWh y el agente honraba sus compromisos con compras en bolsa, mientras que el precio de bolsa para el cálculo de las garantías es la de la última semana liquidada.

Esta medida además ayudaría a los generadores integrados con comercializadores para que respalden la venta de energía a usuarios no regulados, sin incrementar los montos a garantizar por transacciones en bolsa y así aliviar la condición financiera de estos agentes.

2. Unificar montos a garantizar por empresa en vez de agente: Hoy en día se calculan y se constituyen garantías por agente y no por empresa. Por lo tanto, las empresas que ejercen simultáneamente las actividades de generación y comercialización pueden tener en una

actividad excedentes en bolsa (acreedor) y en la otra compras en bolsa (deudor), por lo que debe constituir garantías en la actividad donde se es deudor, lo que implica un mayor requerimiento financiero. Con base en lo antes expuesto se propone realizar los cálculos de cada actividad y que solo se soliciten garantías por empresa cuando el resultado arroje que es deudor neto. (…)"

2.2 Asociación Nacional de Empresas Generadoras –ANDEG

En comunicación remitida por ANDEG se plantea lo siguiente:

"(…) presentamos para su consideración una solicitud relacionada con la flexibilización de las garantías financieras que trata la Resolución CREG 019 de 2006.

La Resolución mencionada establece que para el cálculo de los valores a cubrir por transacciones en el MEM, los agentes generadores deben presentar la información histórica completa de los 3 meses facturados relacionados con 'Generación Ideal' para el cálculo del Valor de la energía en Bolsa o VEB (exposición en bolsa); de igual forma, se debe considerar que durante los años 2021, 2022 y principios del año 2023, por situación de hidrología, las plantas térmicas han tenido en la mayor parte del tiempo baja generación de energía y ésta ha empezado a incrementarse desde mayo de 2023, aunque no ha sido de manera sostenida debido a las variaciones en el precio de bolsa (…)

a manera de ejemplo, en la Figura 2 se muestra el comportamiento de la generación ideal estimada de un agente térmico para el año 2023 con un costo variable de generación de 400 $/kWh

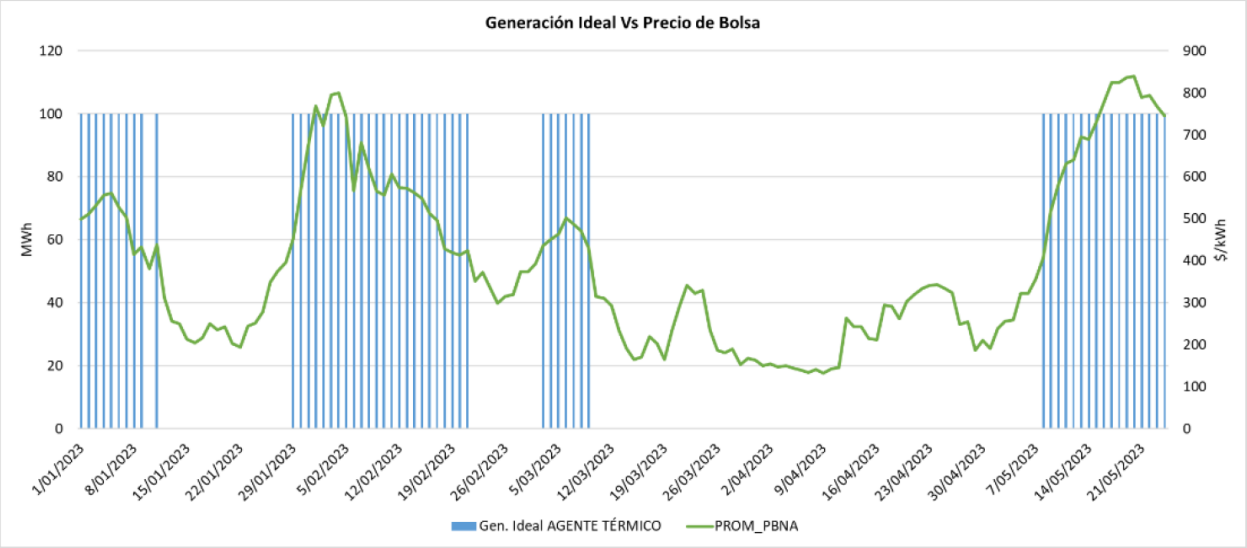


Figura 2. Generación ideal térmica vs el precio de bolsa, al año 2023

Fecha de cálculo garantía	12-may-2023	
Variable	**Valor promedio de los últimos 3 meses (feb/2023 a abr/2023)**	**Valor promedio de la última semana 6 al 12 de mayo de 2023**
Generación ideal (GENIDEAL)	31,4 MWh ◆	71,4 MWh
Precio de Bolsa	344 $/kWh	597 $/kWh ◆
Ventas en contratos (mayo de 2023)	50 MWh ◆	

◆ :Con este símbolo se marcan los valores de las variables utilizadas para el cálculo del VEB

Tabla 1. Cálculo de garantías a mayo 2023

Como se observa en la Figura 2 y en la Tabla 1, cuando el precio de bolsa es superior a $400/kWh, el agente cubriría sus contratos con su generación ideal, lo cual debería verse reflejado en su VEB. Sin embargo, con la metodología actual, la generación ideal promedio que se tomaría para calcular la garantía está afectada por el período de tres meses donde el precio estaba por debajo de los 400 $/kWh y el agente honraba sus compromisos con compras en bolsa, mientras que el precio de bolsa para el cálculo de las garantías corresponde con el de la última semana liquidada. Por ello, consideramos que los montos a garantizar por concepto del cubrimiento de transacciones en el MEM no deberían considerar

la 'Generación Ideal' de los 3 últimos meses sino la Generación ideal de las plantas en el último mes disponible en la liquidación. (…)"

2.3 XM S.A. E.S.P.

Sobre la estimación de la variable Valor de la Energía en Bolsa (COP), en su comunicación, XM desarrolla el siguiente análisis:

"(…) Nótese que para el cálculo de las variables con las cuales se estima el VEB se utilizan diferentes horizontes de tiempo: para las variables CCONT, VCONT, y DDACIAL se utiliza la información del último mes liquidado, mientras que para estimar la variable GENIDEAL se usa la información de los últimos tres meses facturados por el ASIC.

Así las cosas, y de manera ilustrativa para un mes en particular, en el numeral 1 del Anexo del presente comunicado se muestra el comportamiento de la Generación Ideal para diferentes agentes del MEM, y el valor estimado de la variable GENIDEAL calculado por el ASIC en cumplimiento de lo establecido en la citada resolución. Para todos los casos, se evidencia que el valor estimado de la GENIDEAL presenta indicadores de Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) con una mediana del 31% con respecto a la Generación Ideal real, lo cual puede ser representativo para un agente en el valor final a cubrir por las transacciones que realiza en el MEM, lo cual genera afectación en la liquidez o la disponibilidad de los cupos bancarios. Es importante resaltar que las desviaciones presentadas tienen un comportamiento similar para todos los meses (…)

XM realizó un análisis del cual presenta los resultados a continuación, planteado como un problema de pronóstico de dicha variable y para el cual se utilizó una metodología con varios escenarios de estimación, la cual se evalúa realizando comparaciones de indicadores de error1 que presenta cada alternativa analizada, cada una corresponde a un horizonte de tiempo e insumos diferentes para el cálculo de la variable GENIDEAL, a saber:

- *Alternativa 1: Promedio de los últimos tres meses facturados (metodología actual)*
- *Alternativa 2: Promedio de los últimos 90 días liquidados por el ASIC*
- *Alternativa 3: Promedio de los últimos 60 días liquidados por el ASIC*
- *Alternativa 4: Promedio de los últimos 30 días liquidados por el ASIC*
- *Alternativa 5: Promedio de la última semana con información liquidada en TX2 (…)*

Para los meses seleccionados, se comparó el error de la proyección de la variable GENIDEAL de todos los agentes generadores registrados en el MEM, en cada uno de los cálculos semanales y para cada una de las versiones de proyección y los ajustes que se realizan semana a semana, para un total de 33.847 estimaciones, obteniendo los resultados numéricos que se detallan en el numeral 4 del Anexo al presente comunicado, y de los cuales se concluye que: (…)

Los resultados de diciembre de 2021 evidencian que las alternativas 3 y 4 tiene un mejor desempeño en cuanto al indicador MAPE. Adicionalmente, al analizar el indicador RMSE, la alternativa 4 presenta menores desviaciones en comparación con la alternativa 3, por lo cual, teniendo en cuenta los resultados de manera conjunta de los dos indicadores, en el escenario de diciembre 2021 la alternativa 4 sería la mejor opción, es decir, utilizando el promedio de los últimos 30 días liquidados por el ASIC para la estimación de la variable GENIDEAL se presentan menores desviaciones con respecto a la Generación Ideal real.

Además de los resultados cuantitativos, la alternativa de usar la información de la generación ideal de la última semana en versión TX2 de la liquidación, podría generar un efecto negativo por la alta volatilidad que esta presenta, por lo que no recomendamos el uso de esta alternativa.

• Los resultados arrojados en las estimaciones de julio de 2021 evidencian nuevamente que la alternativa 4 es la de mejor desempeño en cuanto a los indicadores de error utilizados, es decir, nuevamente utilizar el promedio de los últimos 30 días liquidados por el ASIC para la estimación de la variable GENIDEAL presenta menores desviaciones con respecto a la Generación Ideal real.

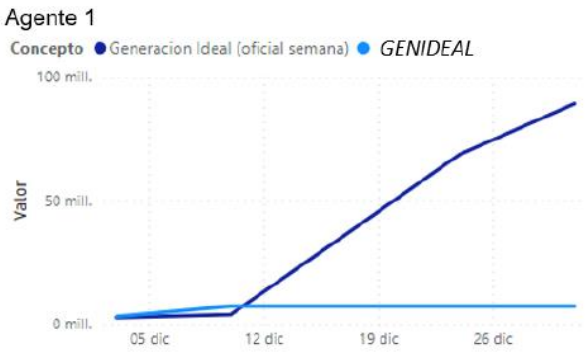
• Los resultados de marzo de 2021 evidencian que la alternativa 5 tiene mejor desempeño en el indicador MAPE en 3 de los 4 percentiles analizados, sin embargo, el indicador RMSE demuestra que no debe ser la alternativa a elegir, puesto que en el percentil 50 es uno de los de mayor error y en el percentil 75 es la que presenta el error más grande.

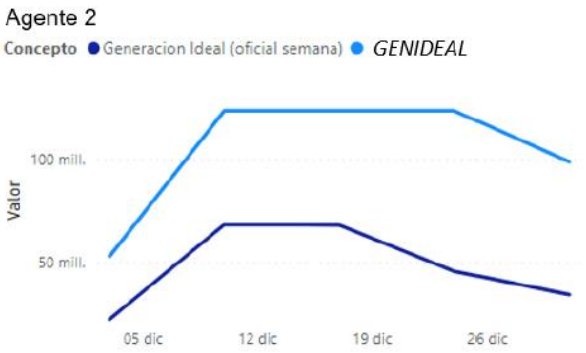
• De acuerdo con la magnitud y distribución de los errores, el usar la generación ideal de los últimos 3 meses facturados por el ASIC para el cálculo de la variable GENIDEAL, según lo establecido actualmente en la Resolución CREG 019 de 2006, representa en todos los casos

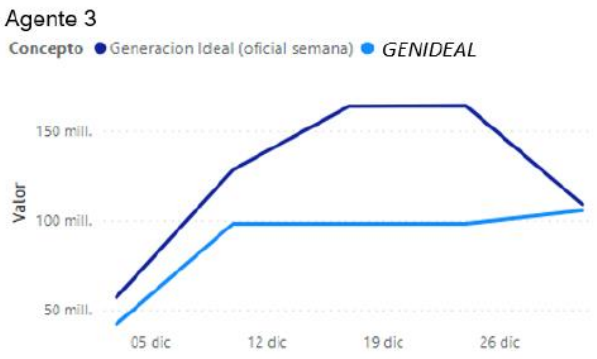
y escenarios analizados la alternativa con mayores errores de desviación de los datos con respecto a la generación ideal.

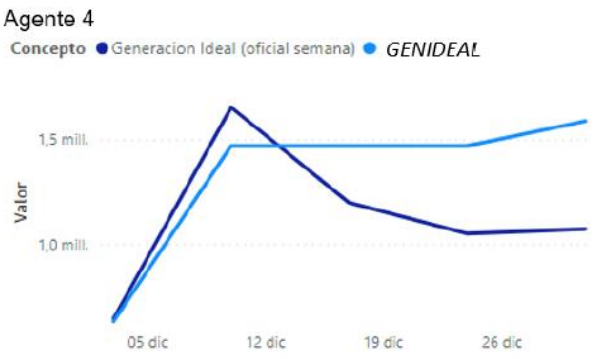
• La alternativa de usar los últimos 90 días con la mejor versión de liquidación no presenta una mejora significativa comparado con el desempeño del escenario actual (últimos 3 meses facturados), ya que el indicador de error absoluto medio es solo significativamente mejor para uno de los meses analizados (diciembre 2021), en el cual el MAPE del percentil 75 logra resultados del 57% valor similar a las alternativas de mejor desempeño en todos los meses analizados.

• Las alternativas 3, 4 y 5, presentan un desempeño similar desde el punto de vista del error porcentual medio (MAPE). No obstante, teniendo en cuenta la distribución de los errores y en especial los resultados del percentil 75, se considera que, a pesar de la similitud entre las alternativas anteriormente mencionadas, la alternativa 4, la cual corresponde a utilizar el promedio de los últimos 30 días liquidados por el ASIC para la estimación de la variable GENIDEAL, mantiene un mejor resultado del indicador MAPE, presentando los valores de la mediana más bajos en cada uno de los meses así como el indicador RMSE de mejor desempeño en el percentil 75 en todos los meses analizados.









Julio 2021:

i. Error Porcentual Medio o MAPE

	Promedio de Gideal 30 días	Promedio de Gideal 60 días	Promedio de Gideal 90 días	Promedio de Gideal tx2	Promedio de Gideal 3 mes Factura
Percentil 5	2%	3%	4%	4%	5%
Percentil 25	9%	10%	10%	11%	11%
Percentil 50	**16%**	**16%**	**19%**	**16%**	**21%**
Percentil 75	49%	54%	61%	51%	77%

ii. Raíz del Error Cuadrático Medio o RMSE

	Promedio de Gideal 30 días	Promedio de Gideal 60 días	Promedio de Gideal 90 días	Promedio de Gideal tx2	Promedio de Gideal 3 mes Factura
Percentil 5	7,271	6,872	8,157	8,068	8,420
Percentil 25	27,704	29,958	32,780	35,843	44,305
Percentil 50	**101,417**	**142,436**	**118,554**	**162,862**	**146,039**
Percentil 75	551,856	917,363	1,015,161	643,811	1,155,868

Estos resultados se interpretan de la siguiente forma:

• Indicador MAPE: El percentil 50, también llamado mediana, evidencia que el indicador de la mitad de las estimaciones realizadas tiene un error porcentual medio de hasta el 26% para la alternativa de usar el promedio de la generación ideal de los últimos 30 días liquidados por el ASIC y de un 31% para la alternativa que actualmente se tiene establecida en la Regulación.

• Indicador RMSE: este se interpreta como la desviación que presentan las observaciones. Por ejemplo, en los resultados de diciembre de 2021, para el caso del percentil 75, se debe interpretar como que el 75% de las estimaciones realizadas para la alternativa que usa el

promedio de la generación ideal de los últimos 30 días liquidados por el ASIC, tienen una desviación promedio máxima de 2,102,681 kWh comparado con la generación Ideal que realmente se presentó. (…)"

2.4 Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. - DISPAC

En comunicación remitida por DISPAC, en el marco de los comentarios remitidos a las disposiciones propuestas mediante Resolución CREG 701 078 de 2024, se menciona:

"(…) DISPAC ha desarrollado cupo con bancos por más de $54.000 millones, que actualmente están todos utilizados con créditos de tesorería, y la mayor parte (65%) en garantías bancarias para la compra de energía tanto en contratos de largo plazo, como en la bolsa de energía. Dificultando así, obtener recursos para capital de trabajo y créditos de inversión. La compañía cerró el año 2024 con un déficit de más de $10.000 millones en su flujo de caja, que se pudo apalancar en gran parte con un crédito por $7.800 millones, utilizados principalmente para pagos de compras de energía, y el resto con la afectación de pagos de nuestros proveedores, desplazando así mantenimientos y planes de inversión. (…)

Una vez explicado el contexto financiero de DISPAC, adicionalmente, y de manera respetuosa, con ocasión de los comentarios a este proyecto de resolución, queremos exponer algunas consideraciones y propuestas, con el mejor ánimo de complementar medidas que se puedan aplicar en el corto y mediano plazo, de tal forma que generen alivio de liquidez a las empresas comercializadoras de energía (…)

Alto nivel de cobertura de compras en la bolsa de energía: Prácticamente la regulación (Resoluciones CREG 24 de 1995, 019 de 2006, 158 de 2011, y demás que las modifican y/o complementan) establece que en simultáneo se debe realizar vía ajustes la cobertura de tres meses de compras de energía, el mes anterior que se está facturando, el mes del consumo actual, y el mes siguiente. Eso implica un esfuerzo muy grande para la caja y en los cupos de bancos por las garantías bancarias a colocar en XM. Se debe repensar y replantear esta medida, pues más allá de la coyuntura actual, el nivel de efectivo atrapado en XM, cuando no se tiene cupo de garantías, vía ajustes de cobertura, les quita a las empresas capacidad de maniobra y eficiencia a las empresas, pues tiene los siguientes efectos:

- Impide que las empresas salgan rápidamente de la limitación de suministro. Como se puede observar, el alto nivel de ajustes de muchas de las empresas incide en que los esfuerzos que se hacen para salir del estado de limitación de suministro, se frustren pues rápidamente deben cubrir el siguiente ajuste, impidiendo que salgan definitivamente del proceso de limitación de suministro.

- Afecta y amenaza de los niveles de cobertura alcanzados vía contratos bilaterales de compras de energía: Los contratos bilaterales de compras de energía establecen cláusulas de incumplimiento asociadas a la entrada en limitación de suministro que generan inmediatamente la suspensión del contrato, y la terminación, si después del tiempo establecido para subsanar (generalmente muy cortos) no se ha logrado salir de la limitación de suministro. Por lo tanto, en caso de terminación del contrato, se vuelve cada vez más difícil salir de la condición de limitación de suministro, pues es cada vez es mayor la energía que se compra en la bolsa, incrementando el nivel de coberturas.

- La presión por mantener las coberturas está generando iliquidez de las empresas, quiebra y colapso financiero, socavando toda la gestión realizada, con una creciente amenaza de iliquidez, no coyuntural, sino permanente.

- Limita en las comercializadoras integradas con Distribución, la capacidad para poder realizar sus planes de mantenimiento, así como, inversiones de la resolución CREG 015 de 2018, pues en el mejor de los casos, si el efectivo no queda atrapado en XM, se consume una gran cantidad de cupos bancarios en garantías para compras de energía, lo que genera limitación de recursos para inversión y capital de trabajo, haciendo muy lento el avance en la implementación de planes de inversión, o generando eventualmente afectación a las empresas por incumplimiento en los mismos.

Propuesta: Teniendo en cuenta la crisis actual por la demora en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía, se propone, disminuir el nivel de cobertura de las compras en bolsa, para que se cubra solamente un mes, el mes que se está consumiendo, y no afectar el mes anterior que está en revisión, ni el mes siguiente que no se ha consumido, y que por lo tanto no debería generar ninguna obligación de pago. Esta medida debería adoptarse inmediatamente, al menos de forma temporal, mientras la CREG, realiza un análisis profundo para disminuir el nivel de coberturas de las compras en bolsa de energía,

pues ayudará a alivianar la cantidad de efectivo que queda atrapado en XM, así como, el nivel de utilización de los cupos bancarios. (…)"

2.5 Gremio de Comercializadores Distribuidores Sin Generación Despachada Centralmente – CODISGEN

En comunicación remitida por CODISGEN, en el marco de los comentarios remitidos a las disposiciones propuestas mediante Resolución CREG 701 078 de 2024, se menciona:

"(…) 1. Alto nivel de cobertura de compras en bolas de energía:

Prácticamente la regulación establece que en simultáneo se debe realizar vía ajustes la cobertura de tres meses de compras de energía, el mes anterior que se está facturando, el mes del consumo actual, y el mes siguiente. Eso implica un esfuerzo muy grande para la caja y en los cupos de bancos por las garantías bancarias a colocar en XM. Consideramos que se debe replantear esta medida, ya que más allá de la coyuntura actual, el nivel de efectivo atrapado en XM, cuando no se tiene cupo de garantías, vía ajustes de cobertura, le quita a las empresas capacidad de maniobra y eficiencia, pues tiene los siguientes efectos:

- *Impide que las empresas salgan rápidamente del proceso de limitación de suministro. Como se puede observar, el alto nivel de ajustes de muchas de las empresas incide en que los esfuerzos que se hacen para salir del estado de limitación de suministro se frustren pues rápidamente deben cubrir el siguiente ajuste, impidiendo que salgan definitivamente del proceso de limitación de suministro.*

- *Afectación y amenaza de los niveles de cobertura alcanzados vía contratos bilaterales de compras de energía: Los contratos bilaterales de compras de energía establecen cláusulas de incumplimiento asociadas a la entrada en limitación de suministro que generan inmediatamente la suspensión del contrato, y la terminación, si después del tiempo establecido para subsanar (generalmente muy cortos) no se ha logrado salir de la limitación de suministro. Por lo tanto, en caso de terminación del contrato, se vuelve cada vez más difícil salir de la condición de limitación de suministro, pues es cada vez es mayor la energía que se compra en la bolsa, incrementando el nivel de coberturas.*

- *La presión por mantener las coberturas está generando iliquidez de las empresas, quiebra y colapso financiero, socavando toda la gestión realizada, con una creciente amenaza de iliquidez, no coyuntural, sino permanente.*

- *Limita a las comercializadoras integradas con Distribución, la capacidad para poder realizar sus planes de mantenimiento, así como, inversiones de la resolución CREG 015 de 2018, pues en el mejor de los casos, si el efectivo no queda atrapado en XM, se consume una gran cantidad de cupos bancarios en garantías para compras de energía, lo que genera limitación de recursos para inversión y capital de trabajo, haciendo muy lento el avance en la implementación de planes de inversión, o generando eventualmente afectación a las empresas por incumplimiento en los mismos.*

Propuesta: Teniendo en cuenta la crisis actual por la demora en el pago de subsidios, se propone, disminuir el nivel de cobertura de las compras en bolsa, para que se cubra solamente un mes, (el mes que se está consumiendo) y no afectar el mes anterior que está en revisión, ni el mes siguiente que no se ha consumido, y que por lo tanto no debería generar ninguna obligación de pago. Esta medida debería adoptarse inmediatamente, al menos de forma temporal, mientras la CREG, realiza un análisis profundo para disminuir el nivel de coberturas de las compras en bolsa de energía, pues ayudará a alivianar la cantidad de efectivo que queda atrapado en XM, así como, el nivel de utilización de los cupos bancarios. (…)"

3. OBJETIVO

El objetivo general de esta propuesta es revisar el esquema de cobertura, identificando elementos que puedan representar mayores eficiencias, manteniendo el buen funcionamiento del mercado. Adicionalmente, dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 0929 de 2023.

4. PROPUESTAS

Desde la posición de los comercializadores que atienden el mercado regulado, se han recibido dos observaciones principales: El tiempo de vigencia de los mecanismos de cobertura, lo que genera el traslape de los diferentes periodos cubiertos; también como consecuencia de lo anterior, el costo de los mecanismos de cubrimiento y las limitaciones de liquidez que se derivan de la utilización de las líneas de crédito que deben mantenerse abiertas para cumplir con los requerimiento de cobertura de las obligaciones frente al mercado.

En relación con este aspecto, se propone modificar las fechas máximas de aprobación de garantías ante el ASIC en el esquema de garantías semanal, de tal forma que se reduce hasta en 5 días hábiles la vida máxima de las mismas. Lo anterior modificando el artículo 10 del Anexo "Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento para las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista", de la Resolución CREG 019 de 2006 en lo siguiente:

> *"(…) Cuando se opte por la modalidad de cubrimiento semanal, la semana a cubrir iniciará el día sábado y terminará el viernes siguiente. Para este caso, los montos semanales a cubrir por cada Agente serán los correspondientes a las transacciones esperadas para la semana t+3 en el Mercado de Energía Mayorista, y serán publicados cada viernes de la semana t.* ***El Agente deberá realizar el prepago o tener aprobada la garantía a más tardar el martes de la semana t+2.*** *(…)"*

De otro lado, se encuentran los agentes cuya fuente de generación son los combustibles. De parte de ellos se han presentado observaciones referentes a las variables para el cálculo del valor de cobertura, insistiendo en la necesidad de asociar el cálculo del valor de energía en bolsa a variables que reflejen la situación de obligaciones frente al mercado con variables, particularmente la de generación ideal, que reflejen condiciones más cercanas a su posible situación frente al mercado. Teniendo en cuenta lo anterior, XM S.A. E.S.P. presentó el análisis que se transcribió en el numeral 2.3 de este documento.

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone modificar la definición de la variable GENIDEAL, de la que depende el resultado del Valor de Energía en Bolsa VEB, de la siguiente forma:

"GENIDEAL: Promedio mensual o semanal, según el caso, de la Generación Ideal del Agente, en kWh, ***de los últimos 30 días facturados.****"*

Finalmente, desde las empresas que participan con más de una actividad en el mercado mayorista, se hace la solicitud de que consolidar una posición neta por empresa, de tal forma que la porción que se recibirá como ingreso, crédito, de alguna forma permita disminuir el valor de la obligación que debe ser garantizada.

Partiendo de lo que ya se encuentra definido en la regulación vigente, que es la posibilidad de hacer cesiones de derechos de crédito para que sean utilizadas para el pago de obligaciones de la misma empresa en su parte deudora, se propone descontar del cálculo del valor total de las obligaciones una porción de la estimación de la cesión de los derechos de crédito, de tal forma que se consolide una posición neta por empresa. La propuesta se presenta en el siguiente sentido:

"El total a cubrir se determinará como la sumatoria de los valores que resulten para cada uno de los siguientes conceptos, relacionados con las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista administrados por el ASIC y por el LAC:

GARANTÍA, CESIÓN O PREPAGO TOTAL = VOTB + S + FAZNI + STN + STR ***– CDC***

Donde:

CDC = Será igual al 70% de la estimación del valor de la cesión de derechos créditos, de los que trata el artículo 3 del Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento para las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista, cuando la estimación se haga antes de la publicación de la información resumen mensual de la liquidación de la que trata el artículo 22 de la Resolución CREG 157 de 2011, e igual al 90% de la estimación del valor de la cesión de derechos créditos para estimaciones posteriores."

5. CONCLUSIONES

La Comisión considera conveniente hacer público el proyecto de resolución que establece la propuesta de modificaciones desarrollada en el numeral anterior de este documento.